



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יגל פדידה ו/או אדם מזרחי
רח' ניסנבאום 35, בת ים
טל: 03-5551818; פקס: 03-5518224

נגד

נתבעים

- 1 מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ
- 2 א.נ.י.ן יזמות בע"מ
- 3 נייס שניר חברה ליעוץ יבוא ושיווק בע"מ
- 4 ב. ירב נכסים והשקעות בע"מ
- 5 אדלמן חיים

באמצעות ב"כ: עו"ד שלמה דולב
העצמאות 13, נס ציונה
טל: 08-8592471; פקס: 08-9405708

פסק דין חלקי

כללי

1. לפניי תביעה לתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף ברחוב אדום 26, אזור תעשייה כנות הידוע כגוש 4990 חלקה 41 (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). המדובר במבנה מסחרי המשלב יחידות לעסקים ואולמות לשימוש תעשייתי אשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 04.03.12. התובעת היא חברה בקבוצת החברות "מזרחי ובניו" והיא אשר הקימה את הבית המשותף. מיום הקמתו, התובעת משמשת כ"מתחזק" בבית המשותף כמשמעו בסעיף 71(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/143/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- על-פי הסכמי ניהול ואחזקה פרטניים עליהם חתמו בעלי היחידות, ביניהם הנתבעים, וכפי שנקבע בהחלטת כבוד הרשם הבכיר ירמיהו מיום 17.03.19.
2. תביעה זו הוגשה לכתחילה כתובענה בסדר דין מקוצר בבית משפט השלום בראשון לציון (תא"ק 48431-04-18). בעקבות טענות שהעלו הנתבעים לעניין חוסר סמכות עניינית של בית המשפט לדון בתביעה לאור מהותו של הסכסוך ולאור מעמדה של התובעת כמתחזק הבית המשותף על-פי חוק המקרקעין הורה בית המשפט (כב' הרשם הבכיר י. ירמיהו) בהחלטתו מיום 17.03.19 על העברת התובענה להמשך בירור בפני מותב זה.
3. יצוין, כי הגם שהתקופה הרלוונטית לתביעה מאוחרת למועד בו נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, חובם הנטען של הנתבעים יוחס בכתב התביעה ליחידות שבבעלותם בהתאם לרישומן ולסימונן בהסכמי המכר ולא בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף, וקשה עד בלתי אפשרי לבצע התאמה בין היחידות המופיעות בכתב התביעה לחלקות המשנה הרשומות במסמכי רישום המקרקעין. תמוה מאוד מדוע בחרה התובעת לילך וללקט נתונים ישנים שאינם רלוונטים עוד מהסכמי הניהול שעה שהבית נרשם והנכסים רשומים ומסומנים בצורה מסודרת ושעה שכב' הש' שינמן כבר קבע בעניין זה במסגרת הליך שהתנהל בין התובעת לבין בעלת נכס נוספת בבית המשותף כי מעת שנרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים הרי שאין להיזקק עוד לשטחי היחידות כפי רישומן בהסכמי המכר והסכמי הניהול (עש"א (מרכז) 23578-07-14 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' ק.ר. 4X2 השקעות ונכסים (2000) (פורסם בנבו, 11.02.15)). וודאי שאין צורך להכביר מילים על חשיבותו וכוחו של הרישום.
4. התביעה בעניינה של הנתבעת 1, מורן טכנולוגיות ניקוי, הוגשה בגין יחידה מס' 6 לתקופה שבין 01.07.12 לבין 31.12.17 בסכום כולל של 63,753 ש"ח (כולל מע"מ) (לפי מחיר שנקבע במסגרת הסכמי הניהול של \$0.5 למ"ר ברוטו לחודש, כאשר גודל היחידה על פי כתב התביעה הוא 390.5 מ"ר ברוטו). התביעה בעניינן של הנתבעות 1 ו-2, א.נ.י.ן יזמות בע"מ, הוגשה בגין יחידה מס' 103 לתקופה שבין 01.08.16 לבין 31.12.17 בסכום כולל של 90,642 ש"ח (כולל מע"מ) (לפי מחיר שנקבע בהסכמי הניהול של \$0.77 למ"ר ברוטו לחודש, כאשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/143/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גודל היחידה על פי כתב התביעה הוא 1,487 מ"ר). התביעה בעניינה של הנתבעת 3, נייס
שנר, הוגשה בגין יחידה מס' 12 לתקופה שבין 01.01.13 לבין 31.12.17 בסכום כולל של
18,316 ש"ח (כולל מע"מ) (לפי מחיר שנקבע בהסכמי הניהול של \$0.75 למ"ר ברוטו, כאשר
גודל היחידה הוא 296 מ"ר ברוטו). התביעה בעניינה של הנתבעת 4, ב. ירב נכסים, הוגשה
בגין יחידה מס' 10 לתקופה שבין 01.01.13 לבין 31.12.17 בסכום כולל של 32,725 ש"ח (לפי מחיר
שנקבע בהסכמי הניהול של \$0.75 למ"ר ברוטו לחודש, כאשר גודל היחידה על פי כתב
התביעה הוא 277 מ"ר). התביעה בעניינו של הנתבע 5, אדלמן חיים, הוגשה בגין יחידות 9
ו-12 לתקופה שבין 21.08.15 לבין 31.12.17 בסכום כולל של 14,999 ש"ח (לפי מחיר שנקבע
בהסכמי הניהול של \$0.75 למ"ר ברוטו לחודש, כאשר גודל היחידה על פי כתב התביעה
הוא 73.5 מ"ר ברוטו). הכל בצירוף ריבית פיגורים כקבוע בהסכמי הניהול מיום התגבשות
החוב ועד למועד התשלום בפועל. יצוין, כי בהסתמך על פסקי דין קודמים בעניינם של חלק
מן הנתבעים מול התובעת הסכומים המופיעים בכתב התביעה הם לאחר ניכוי של 15% בגין
אי מתן שירותי שמירה.

5. למען שלמות התמונה יצוין כי תביעה זו הוגשה מלכתחילה נגד שתי נתבעות נוספות. כנגד
האחת, נאות רם בע"מ, ניתן פסק דין בהעדר הגנה ביום 10.12.19, ובעניינה של השניה,
אדלמן רות (ז"ל) אשר נפטרה במהלך בירור ההליך, הוריתי בהחלטתי מיום 08.01.20 כי
הנתבע 5, אדלמן חיים, יבוא תחתיה מתוקף היותו יורשה על פי צו קיום צוואה שהומצא
לתיק.

6. במסגרת תביעה זו נחלקו הצדדים בשאלה העקרונית האם הסכמי הניהול שנכרתו בין
התובעת לבין כל אחד מן הנתבעים נדחים מפני הוראותיו של התקנון המוסכם בכל הנוגע
לחובם הנטען של הנתבעים בגין דמי ניהול ואחזקת הבית המשותף. לטענת התובעת
הנתבעים חייבים לשלם את חובם כלפיה מכוח הסכמי הניהול עליהם חתמו ועל פי שיטת
החישוב הקבועה בהם. הנתבעים לעומת זאת סבורים כי בתקנון הבית המשותף, המאוחר
להסכמי הניהול, נקבע כי הנציגות היא שתגבה את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף מבעלי
הדירות וכיוון שלא הוקמה נציגות בבית המשותף אין לתובעת סמכות כלל להגיש תביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זו. לחלופין טוענים כי ככל שיקבע כי לתובעת סמכות לגבות הכספים הרי שיש לילך לפי השיטה הקבועה בתקנון (תשלום הוצאות האחזקה כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין לפי שטח דירה ביחס לשטח כלל הדירות ללא הצמדות) ולא לפי השיטה הקבועה בהסכמי הניהול זאת כיון שהתקנון מאוחר להסכמי הניהול ובא תחתם. לטענת הנתבעים התובעת אשר הינה בעלת נכסים בבית המשותף מתחמקת מתשלום חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף ונקיטה בשיטת החישוב הקבועה בתקנון תשים סוף להתנהלות זו.

7. במסגרת הדיון המקדמי שנערך ביום 02.01.20 הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו הם יסכמו את טיעוניהם בשאלה זו בכתב ופסק הדין יינתן על סמך סיכומים אלו.

רקע עובדתי והליכים קודמים

8. אין זו הפעם הראשונה שהתובעת פונה לערכאות בכל הנוגע לדמי ניהול ותחזוקת הבית המשותף ולהליך שבפניי קדמו הליכים רבים שהתנהלו בעניינים דומים בבית המשותף בערכאות שונות. כאן המקום להביא את דבר כב' הש' שינמן בהליך שהתנהל בין התובעת לק.ר. 2X4 השקעות ונכסים (2000) (עש"א (מרכז) 14-07-23578) "**מחלוקת באשר למשמעות סעיפים אלו... הובילה את הצדדים לנהל ויכוחים והתנצחויות על כל צעד ושעל, ובלאו הכי הם רואים את בתי המשפט, ככר נוח וכזירה לניהול אותם המאבקים, כאשר כל הסדר רק מוביל לתביעות והליכים משפטיים שונים...**". להלן יפורטו מקצת מן ההליכים השונים שהתנהלו בעבר בין התובעת לבין הנתבעים או בינה לבין בעלי דירות נוספים בבית המשותף אשר אינם צד לתביעה שבפניי והרלוונטיים להליך דנן. פסקי הדין שיפורטו להלן עולים במסגרת טענות הצדדים ולפיכך יש מקום לפרטם.

9. בשנים 2012-2013 הגישה התובעת תביעות נגד הנתבעות 1, 3 ו- 4 בבית משפט השלום בראשון לציון בגין חובן בדמי ניהול לתקופות שונות בין המועדים 01.01.10 ל- 31.12.12. במסגרת תביעות אלו טענה התובעת כי לאור החלטה שהתקבלה באסיפה כללית של בעלי הנכסים יש לשנות את שיטת החיוב הקבועה בהסכמי הניהול מול הנתבעות (מחיר מסוים למ"ר בהתאם לגודל היחידה) ולחייבן בתשלום דמי הניהול והאחזקה בשיטת קוסט (cost) + 13% (תא"מ (ראשל"צ) 13-02-9848 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן לויט בע"מ**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(פורסם בנבו, 06.07.16)). בית המשפט (כב' השופט א. יקואל) דחה את טענת התובעת לפיה החלטת האסיפה הכללית גוברת על ההסכמות החוזיות שבין הצדדים וקבע, כי הסכמי הניהול שנכרתו בין התובעת לבין כל אחת מן הנתבעות הם הסכמים פרטניים שהעילות והאופן לביטולם או שינויים קבועים בדין ואינם ניתנים לעקיפה או לשינוי באמצעות החלטות באסיפה הכללית (סעיף 46 לפסק הדין). ערעור שהגישה התובעת על פסק דינו של בית משפט השלום נדחה לעניין זה (ע"א (מחוזי מרכז) 16836-09-16 **אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ** (פורסם בנבו, 26.11.17)). בית המשפט של ערעור (כב' השופט שינמן) קבע כי כיוון שמדובר בדמי ניהול שהוסדרו במישור היחסים החוזי ולא על פי הוראות חוק המקרקעין או החלטות של בעלי הדירות בבית המשותף, לא ניתן להביא לשינויים או לביטולם באמצעות החלטה של האסיפה הכללית וכי שינוי של אותם חוזים צריך להיעשות במפורש באופן פרטני ביחס לכל חוזה וחוזה ולא בדרך של החלטה קולקטיבית באסיפה הכללית (להלן – **עניין מורן**).

10. כאמור לעיל ביום 04.03.12 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ובמועד זה נרשם בעניינו תקנון מוסכם אותו ניסחה התובעת ועליו היא חתומה (העתק התקנון צורף כנספח 1 לבקשות רשות להתגונן שהגישו הנתבעים). במסגרת התקנון הסדירה התובעת את מלאכת ניהול ואחזקת הרכוש המשותף באמצעות חברת ניהול ולעניין זה קבעה כי אותה חברה היא: "**חברת הניהול הממונה, או חברה/ות או כל גורם אחר שתמנה הנציגות, לצורך אספקת שירותי הניהול, תחזוקה והניקיון של מרכז כנות, והכל בין לשירותים אלה כולם ובין לחלקם**". כך גם נקבע כי: "**הנציגות תתקשר עם חברת ניהול אשר תבצע את האחזקה ואת הניהול של הרכוש המשותף**" (סעיף 7.4.1 לתקנון המוסכם) וכי "**למען הסר ספק, הנציגות תגבה את הוצאות אחזקת הבית מבעלי הדירות, בהתאם לאמור לעיל, ותשלם לחברת הניהול עבור מתן שירותים במרכז כנות**" (סעיף 7.1.5 לתקנון). באשר לנטל הנשיאה בהוצאות הניהול והאחזקה נקבע כי: "**בהתאם לאמור בסעיף 58 לחוק יחולו ההוצאות דלהלן: בעל יחידה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, להבטחת מתן השירותים המחויבים על פי הדין... שיעור ההשתתפות של כל בעל יחידה בהוצאות אחזקת הבית המשותף יהיה בהתאם ליחס בין**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטח הדירה שבבעלותו לשטח כלל היחידות בבית המשותף. מובהר כי לצורך חישוב זה לא יכללו הצמדות בשטחי היחידות" (סעיפים 7.1, 7.1.1, 7.1.2 לתקנון המוסכם) וכן "בעלי היחידות יהיו חייבים לשלם את חלקם היחסי בהוצאות אחזקת הבית המשותף... " (סעיף 7.1.6 רישא).

11. התובעת ניהלה כאמור לעיל גם הליכים משפטיים רבים כנגד חברת ק.ר 2X4 השקעות ונכסים (2000) בע"מ (להלן גם – ק.ר) שהייתה בעלת נכס בבית המשותף אך אינה נתבעת בהליך זה. אציג בתמצית להלן את עיקרי הדברים הרלוונטיים לענייננו.

12. במהלך שנת 2000 נכרת בין התובעת ובין ק.ר הסכם לרכישת שני אולמות תעשייה בבית המשותף. במסגרת ההסכם הופיעו שני סעיפים הנוגעים לתשלום דמי הניהול ואחזקת הרכוש המשותף. האחד קבע כי על ק.ר לשלם את הוצאות האחזקה באופן יחסי והשני קבע כי עליה לשלם סך של \$0.75 למ"ר. במסגרת תביעה שהגישה התובעת נגד ק.ר בגין חובה בדמי הניהול והאחזקה לתקופה שבין 1.12.05 לבין 14.8.06 היא טענה כי יש להעמיד את חלקה של ק.ר לפי חישוב של \$0.75 למ"ר. ק.ר טענה מנגד כי עליה לשאת בהוצאות על פי חלקה היחסי ברכוש המשותף ואילו תשלום של \$0.75 למ"ר אינו תואם ואף עומד בסתירה להוראה בדבר תשלום לפי חלקה היחסי (ת"א (ראשון לציון) 3894-06 אלי, רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' השקעות ונכסים (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 25.05.08)).

13. ביום 25.5.08 ניתן פסק דין על ידי כבוד השופטת ד"ר איריס סורוקר אשר קבעה, בין היתר, כי על ק.ר לשלם דמי ניהול על פי סכום של \$0.75 למ"ר וזאת כיון ששיטת חישוב זו מהווה ביטוי קונקרטי להוראה הכללית על פיה על ק.ר לשלם את דמי הניהול והאחזקה על פי חלקה היחסי. בגין חלק מן הקביעות בפסק דינה של כב' השופטת סורוקר הגישה ק.ר. ערעור לבית המשפט המחוזי (ע"א (מרכז) 3366-07-08 ק.ר. 2X4 השקעות ונכסים (2000) בע"מ נ' אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 02.11.08). ביום 02.11.08 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי (כב' השופט א. שילה) תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים על פיה דמי הניהול המגיעים לתובעת ייקבעו "בשיעור של 13% מהעלות".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. בהמשך הדרך ניהלה התובעת הליכים משפטיים נוספים נגד ק.ר, חלקם בשלום וחלקם בפני המפקחות על רישום מקרקעין, ואלו אף הגיעו להכרעת בית המשפט המחוזי בערעורים שהוגשו אך זה לא המקום לפרטם. בשנת 2016 הגישה התובעת תביעה נגד ק.ר למפקחת על רישום מקרקעין בגין דמי ניהול לתקופה שבין 1.1.12 - 10.7.15. בתביעה זו עלתה השאלה האם יש לחייב את ק.ר לשאת בהוצאות הניהול והאחזקה בהתאם לקבוע בתקנון הבית המשותף (שנרשם כאמור לעיל בחודש מרץ 2012) או שמא על פי שיטת החישוב שנהגה עד למועד רישומו של התקנון ופסקי הדין שניתנו בערכאות השונות בעניינם של הצדדים (Cost + 13%). במסגרת פסק דין חלקי שניתן על ידי כב' המפקחת ענתבי שרון ביום 01.05.17 נקבע כי שיטת החישוב היחודית שנהגה כלפי ק.ר. ונקבעה במסגרת הסדרים פרטניים בין ק.ר. לתובעת תואמת את סעיף 58 לחוק המקרקעין וכלשון פסק הדין:

"שיטת החישוב אשר נכללה בהסכמי המכר תואמת את האמור בסעיף 58 לחוק, היינו חישוב של שטח יחידה לעומת סך שטחי היחידות האחרות (על אף ששטחי היחידות בהסכמי המכר שונים משטחי היחידות המופיעים במסמכי רישום הבית המשותף)...

נפקותו של דבר היא כי התקנון המוסכם לא שינה ולא הפתיע את הנתבעת בכל הנוגע לשיטת החישוב כאמור, ולפיכך אין לראות בו כל שינוי נסיבות רלוונטי לצורך העניין, שיש בו כדי לסייג את הכרעות בתי המשפט החלוטות בעניין. אם נפריד טפל מעיקר נמצא כי המחלוקת בין הצדדים איננה נוגעת לשיטת חישוב דמי ניהול והאחזקה, שכן בין אם נלך לפי האמור בהסכמי המכר ובין אם לפי האמור בתקנון המוסכם, זו זהה וצריכה להיקבע לפי האמור בסעיף 58 לחוק. (תיק 1/471/2016 (מפקחת על רישום מקרקעין) אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' ק.ר. 2X4 השקעות ונכסים (2000) בע"מ (לא פורסם, 01.05.17) (להלן – עניין ק.ר.).

טענות הצדדים בתמצית

15. עמדת התובעת היא כי כל אימת שלא נשלחה הודעת ביטול לגבי הסכמי הניהול או נבחרה על ידי האסיפה הכללית חברה אחרת לניהול ואחזקת הבית המשותף, אין בכוחו של התקנון המוסכם כדי לאיין את תוקפם של הסכמי הניהול ובכלל זה את חובתם של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/143/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים לשאת בדמי הניהול והאחזקה על פי הקבוע בהם. בתוך כך טענה התובעת כי אמנם התקנון קובע כי הנציגות אשר תיכון לבית המשותף היא שתתקשר עם חברת הניהול והיא שתגבה את הוצאות הניהול והאחזקה עבור שירותיה, אלא שעד כה לא נבחרה נציגות וממילא לא בוצעה התקשרות עם התובעת או עם חברת ניהול אחרת. הטענה היא כי בהעדר יישומן של הוראות התקנון בפועל, הרי שהדיון בשאלת עליונותו על פני הסכמי הניהול מתייטר מעיקרו. לצד זאת טענה התובעת כי כיון שפסקי הדין הקודמים עסקו בין היתר בתקופה שלאחר רישום התקנון הרי הם מקימים השתק כלפי טענות הנתבעים בכל הנוגע לחיובם בדמי הניהול והאחזקה על פי הסכמי הניהול. כן נטען כי בהתאם לאותם פסקי דין נוכו מחובן הנטען של הנתבעות 1, 3, ו-4 15% בגין אי מתן שירותי שמירה כמתחייב בהסכמי הניהול, ואולם באשר לחובן המשותף של הנתבעות 1 ו-2 בגין יחידה 103 טענה התובעת כי לא נקבע בהסכם הניהול מולן על מתן שירותי שמירה ובאשר לנתבע 5, נטען כי הלה לא נטל חלק בהליכים בהם נקבע כי יש להפחית דמי שמירה ולפיכך אין להחיל לגביו את אותה הפחתה.

16. עמדת הנתבעים מנגד היא כי עם רישומו של התקנון המוסכם בטלו זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים על פי הסכמי הניהול. לפי הטענה, התקנון המוסכם מהווה חוזה מאוחר להסכמי הניהול וככזה יש להעניק לו עדיפות נורמטיבית על פני אותם הסכמים. טענתם העיקרית של הנתבעים היא כי כיוון שהסמכות לגביית דמי הניהול והאחזקה ניתנה במסגרת התקנון בידי הנציגות ולא בידי חברת הניהול, הרי שלא מתקיימת בינם ובין התובעת יריבות משפטית בקשר עם חובם מושא התביעה. בהקשר זה טענו הנתבעים כי פסקי הדין הקודמים עסקו בתקופות ובפלוגות שונות מאלו שבנסיבות העניין ולכן אין בהם כדי ליצור כלפיהם מעשה בית דין. כמו כן נטען כי פסקי הדין שאוזכרו לא עסקו בשאלת מעמדו של התקנון המוסכם אל מול הסכמי הניהול ומכל מקום הנתבעים או חלקם לא היו צד להליכים בהם ניתנו. כן נטען כי הנתבעים זכאים לקיזוז סכומים שנפסקו לטובתם ולא שולמו עד היום על ידי התובעת או סכומים ששולמו על ידם ביתר מכל סכום שייפסק לטובת התובעת בסופו של יום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. לחלופין טענו הנתבעים כי יש לגבות את דמי הניהול על פי המפתח הקבוע בתקנון, דהיינו על פי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין (שטח רצפה של דירה ביחס לכלל שטחי הרצפות ללא הצמדה). על כך הוסיפו הנתבעים לטעון כי התובעת, בכובעה כבעלים של מספר יחידות בבית המשותף, אינה משתתפת בהוצאות הניהול ואחזקת הרכוש המשותף וזאת בניגוד להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין והוראות התקנון המוסכם. עוד נטען כי ככל שיקבע כי יש לילך בהתאם להסכמי הניהול הרי שאת ההפחתה בשיעור של 15% מדמי הניהול בגין אי מתן שירותי שמירה יש להחיל לגבי כלל הנתבעים באופן שווה. עוד נטען כי בהעדר תשתית ראייתית לחישובי הריבית שבהם נקטה התובעת הרי שיש לדחותם.

דיון והכרעה

18. כנקודת מוצא לדיון אציין כי בשלב זה אין עוד מחלוקת כי בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה שימשה התובעת "מתחזק" בבית המשותף כמשמעו של מושג זה בסעיף 71(ב)(1) חוק המקרקעין. סוגיה זו נדונה בהרחבה במסגרת החלטת בית משפט השלום בדבר העברת התובענה להמשך בירור בפניי כמפקחת על רישום מקרקעין מיום 17.03.19 ואיני מוצאת צורך לחזור כאן על הדברים.

19. בטענת הנתבעים כי הסמכות לגביית דמי הניהול והאחזקה ניתנה במסגרת התקנון בידי נציגות הבית המשותף ולא בידי חברת הניהול ולפיכך אין בידי התובעת סמכות להגיש תביעה זו - אין מאום. לאור תפקידו ומעמדו של מתחזק הבית המשותף יש לראות בו כזרועה הארוכה של הנציגות וכך נקבע בפסק דינו של כב' המפקח לשעבר מר שלומי הייזלר:

"כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבעו כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור – קביעת מתחזק לבית משותף, מביאה לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל וייקבע את סדרי. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושיות הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט הליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות שיש לו כנגד בעל דירה, ואף אם אין בינו לבין בעל הדירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**חוזה כלשהו" (ת"א 58/11 (מפקח על רישום מקרקעין) א.ד.מ.ש אחזקות וניהול בע"מ נ'
שמרדן חברה לבנין והשקעות בע"מ (פורסם באתר משרד המשפטים, 11.11.13)).**

20. לפיכך דין טענת הנתבעים להעדר יריבות בינם ובין התובעת להידחות.

21. כעת אפנה לדון בטענתם החלופית של הנתבעים על פיה כיון שהתקופות הרלוונטיות לתביעה מאוחרות לרישום התקנון יש לגבות דמי ניהול בהתאם לשיטת החישוב הנקובה בתקנון השונה מזו הקבועה בהסכמי הניהול, והוא גובר בהקשר זה על הסכמי הניהול המוקדמים. טענה זו השתיתו הנתבעים על הנורמה לפיה התקנון המוסכם מהווה חוזה מאוחר להסכמי הניהול ולפיכך הוראותיו גוברות.

22. לא אחת עמדה הפסיקה על כך שתקנון בית משותף הוא בגדר הסכם לכל דבר ועניין, אולם מעמדו של התקנון אינו כשל הסכם פרטני הנקשר בין צדדים דבר יום ביומו. התקנון הוא מסמך היסוד של הבית המשותף אשר על פיו נקבעות הזכויות והחובות של בעלי הדירות כולם או חלקם והוא מהווה מעין "שולחן ערוך", מעין "חוקה" לבית המשותף ומעת שנרשם הוראותיו מחייבות לא רק את בעלי הדירות אלא אף את הבאים במקומם ואחריהם (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין ו- א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי - בתים משותפים) עמ' 131-134).

23. מעת שנרשם התקנון המוסכם במסמכי רישום הבית המשותף הרי הוא בגדר הסכם הנהנה מעליונות נורמטיבית בהשוואה להסכמים פרטניים, לבר-תקנוניים. ולעניין זה יפים דבריו של כב' נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים א. פרקש בה"פ 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ (פורסם בנבו, 05.03.18): **"ביחס שבין הרישום בתקנון בפנקס הבתים המשותפים ובין חוזה המכר שקדם לרישום או שנחתם לאחריו, גובר התקנון, באופן שהוא מבטל התחייבויות חוזיות שסותרות את האמור בו. זאת, משום שהרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא הקובע את הזכויות הסופיות של הרוכשים, ולא הזכויות שנקבעו בחוזה."**

ראו לעניין זה גם ספרו של המלומד אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי בתים משותפים (עמוד 65) (להלן: "אייזנשטיין"): **"רישום הבית המשותף בפנקס**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבתים המשותפים מבטל התחייבויות חוזיות שקדמו לרישום במידה והתחייבויות אלה עומדות בניגוד לרישום."

24. שיטת החישוב הקבועה בהסכמי הניהול אכן סותרת בעיניי את שיטת החישוב הקבועה בתקנון הבית המשותף. בהסכמי הניהול נקבע לכל בעל דירה שיעור אחר למ"ר בעוד שבתקנון נקבע כי יש לחשב את דמי הניהול על פי סעיף 58 וביתר פירוט "בהתאם ליחס בין שטח הדירה שבבעלותו לשטח כלל היחידות בבית המשותף" (סעיף 7.1.2 לתקנון). לא ניתן לומר כי חישוב לפי סכום למ"ר, כשהסכומים בין בעלי הדירות אינם זהים כבמקרה דנן, הוא ביטוי קונקרטי לכלל הקבוע בתקנון ולפיכך סבורה אני כי אכן קיימת סתירה בין התקנון להסכמי הניהול בדבר שיטת חישוב הוצאות אחזקת הרכוש המשותף. למסקנה דומה ראו תיק 191/06 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) נקיטה שירותים ואחזקות בע"מ נ' נתן גבאי (פורסם בנבו, 29.08.10): "ויוטעם, כי גביה הנעשית על פי שטח דירה במכפלה של סכום אחיד הנגבה מכל בעלי הזכויות בבית הינו מנגנון תשלום העומד בגדר סעיף 58 לחוק" (להלן: "עניין נקיטה שירותים ואחזקות").

25. עולה אפוא, כי לאור מעמדו הנורמטיבי הגבוה של התקנון המאוחר בזמן הרי שהשיטה הקבועה בתקנון גוברת על השיטה הקבועה בהסכמי הניהול. קל וחומר שהדברים נכונים שעה שמדובר בתקנון שאותו ניסחה התובעת ועליו היא חתומה. ויובהר אין לקבל טענת הנתבעים לפיה הסכמי הניהול בטלים לחלוטין. הסכמי הניהול תקפים הם רק מקום שנמצאת סתירה, כפי שאירע בעניין שיטת החישוב, התקנון יגבר.

26. בנוסף, כפי שכבר הובהר לעיל וכפי שנקבע בעניינה של התובעת בפסק דינו של כב' הש' שינמן בעש"א 23578-07-14 אשר אוזכר לעיל, משנרשם הבית המשותף יש לחשב את שטחי היחידות בהתאם לקבוע במסמכי לשכת רישום המקרקעין ולא בהתאם לשטחי היחידות כפי שבא לידי ביטוי בהסכמי המכר (ראו גם פסק הדין בעניין נקיטה שירותים ואחזקות הנ"ל).

27. איני מקבלת את טענות התובעת בדבר קיומו של מעשה בית דין כלפי הנתבעים. אמנם פסקי הדין בעניין מורן עסקו בין היתר בתקופה קצרה שלאחר רישום התקנון המוסכם ואולם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/143/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בגדרם של פסקי דין אלה כלל לא נדונה תחולתו של התקנון המוסכם וממילא לא נקבעה מסקנה משפטית כלשהי בעניין זה. כמתואר מעלה, הדיון נסב על שאלת מעמדו ותוקפו של הסכם הניהול אל מול החלטת האסיפה הכללית שבה הוסכם על שיעור השתתפות אחר מזה הקבוע בו ולטענה כי היא גוברת על הוראותיו. בהכרעה לפיה אותה החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית אינה גוברת על ההסכמות החוזיות שחלו על הצדדים באותה עת, כמו גם במסקנתו של בית המשפט המחוזי בערעור אשר אימץ את מסקנתו של בית משפט השלום בנקודה זו, אין כדי להשליך על ענייננו. כידוע, תנאי לקיומו של השתק פלוגתא, שאליו כיוונה התובעת בטענתה, הוא קיומה של זהות עובדתית ומשפטית בין הפלוגתא שהוכרעה במסגרת פסק הדין הראשון ובין זו העומדת לדיון במקרה הנדון (ע"א 9551/04 **אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו, 12.10.09)). כמו כן, כיון שמדובר בתקופות חוב שונות איני מוצאת יסוד לטענת התובעת בדבר השתק עילה. יתרה מכך, הנתבעים 2 ו-5 כלל לא נטלו חלק בהליך המדובר, כמו גם כלל הנתבעים לא נטלו חלק בהליך בעניין ק.ר., ולא נטען וממילא לא הוכח קיומו של קשר משפטי מחייב בין הצדדים השונים. זאת ועוד פסק דינה של המפקחת בעניין ק.ר. ניתן על רקע הסדר ספציפי, פרטני, שהושג בין התובעת ובין ק.ר. אשר אינו קיים בעניין הצדדים להליך דנן ולפיכך אין בו כדי להשליך על ענייננו.

28. אשר על כן, אני קובעת כי יש לחשב את חלקו של כל אחד מן הנתבעים בהוצאות הניהול ואחזקת הרכוש המשותף לתקופות התביעה על פי הוראות התקנון המוסכם. דא עקא שאין בידי הנתונים המלאים כדי לעשות כן ולפיכך אין מנוס מהמשך בירור ההליך ומתן פסק דין משלים בענייננו.

29. אשר לריבית הפיגורים. התובעת טענה בסיכומיה כי יש לחייב את הנתבעים נוסף על חובם בגין דמי ניהול בריבית פיגורים בשיעור ובתנאים המפורטים בהסכמי הניהול. למעט בהסכם הניהול בעניין של הנתבעות 1 ו-2 ביחס ליחידה 103, בהסכמי הניהול בעניינם של כל אחד מן הנתבעים נקבע כי: "**בכל מקרה בו יפגר הרוכש בתשלומים כלשהם המגיעים או שיגיעו ממנו לחברת הניהול לפי הסכם זה תהיה חברת הניהול זכאית להפרשי הצמדה**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כאמור להלן או ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים בפועל שתהא מקובלת בבנק הפועלים בע"מ בגין משיכות יתר חריגות בחשבונות דביטוריים, לפי בחירת חברת הניהול". בהסכם הניהול בעניין הנתבעות 1 ו-2 כאמור נקבע כי: "תשלום כלשהו שלא ישולם במועד, ישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפריים שתהיה בתוקף תקופת הפיגורים בתוספת 8% שנתי" (סעיף 5.7). הנתבעים טענו כי התובעת לא הציגה אסמכתאות לביסוס שיעור הריבית שבו נקטה. לכתב התביעה צורף תחשיב המלמד על חישוב החוב לרבות חישוב הריבית אך לא מצאתי אסמכתא לשיעור הריבית. מנגד טענת הנתבעים נטענה בעלמא והם לא ביססו שיעור ריבית אחר.

30. הפסיקה קבעה זה מכבר כי סעיף הסכמי הדן בריבית פיגורים יש לסווג כפיצוי מוסכם והכלל הוא כי הוספת סעיף כאמור במסגרת הסכם הנכרת בין צדדים היא לגיטימית ותקפה. ככלל, כך נקבע, יש לכבד את רצון הצדדים ולאכוף תניות מסוג זה (ע"א 300/77 רוזנר נ' בניני ט.ל.מ. חברה לבנין ופיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 05.11.78); ע"א 18/89 חשל חברה למסחר ונאמנות בע"מ נ' חיים פרידמן (פורסם בנבו, 08.10.92)).

31. עם זאת קיימים שיקולים בהתקיימם בתי המשפט נטו להתערב בשיעור הריבית או בתקופת החיוב. כך למשל נקבע כי הפיצויים המוסכמים יפסקו לפי מה שהסכימו הצדדים ואף ללא צורך בהוכחת נזק, וזאת כל עוד הם מקיימים יחס סביר באשר לנזק שניתן היה לצפותו מראש כתוצאה מסתברת של ההפרה (ע"א 532/83, יהודה סיני השקעות בע"מ נ' פישל, פ"ד מ(4) 319). ראו לעניין זה גם ע"א 8506/13 זאבי תקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 26.08.15). מכל מקום אני מותירה את ההכרעה בדבר ריבית הפיגורים לשלב פסק הדין המשלים. יצוין, כי התקנון שותק בעניין ריבית ולפיכך אין סתירה בעניין זה בין התקנון לבין הסכמי הניהול כך שסעיף הריבית ההסכמית עודנו בתוקף.

32. לבסוף מוצאת אני לדחות את טענת הנתבעים לפיה יש לזקוף לזכותם סכומים שלטענתם שילמו לתובעת ביתר או שנפסקו לטובתם במסגרת פסקי דין קודמים וטרם שולמו ולקזזם מכל סכום שייפסק לטובת התובעת בסופו של יום. להווי ידוע כי טענת הקיזוז הינה טענה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמקורה בהוראות הדין המהותי וכי אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר (פורסם בנבו, 08.05.95)). חוק המקרקעין הוא הדין המהותי החל על התובענה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליך דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

33. ראו לעניין זה גם אייזנשטיין עמ' 334 שם עומד המלומד על הרציונל העומד מאחורי כלל זה:

"בעל דירה שנתבע לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, אינו רשאי לטעון טענת קיזוז כשם ששותף במקרקעין רשאי לטעון. זאת מכיוון שהרכוש המשותף הצמוד לדירות וטפל להן, אי החזקתו בצורה תקינה כתוצאה מטענת קיזוז עשויה להתברר כעבור זמן ממושך ועלולה לפגוע קשה בדירות ובאיכות החיים של בעליהן".

סוף דבר

34. טענתם החלופית של הנתבעים באשר לשיטת חישוב דמי הניהול לפיה קיימת סתירה בין הסכמי הניהול לתקנון ויש לילך בהתאם לשיטה הקבועה בתקנון מתקבלת. התיק יקבע לדין בשאלות שנותרו ליום 21.7.21 שעה 12:30.

35. טוב יעשו הצדדים אם בהתבסס על הקביעות שהונחו במסגרת החלטתי זו יבואו ביניהם בדברים וישכילו להגיע להסכמות שייתרו את המשך ניהול ההליך והצורך במתן פסק דין משלים בעניין זה.

36. הוצאות ישקלו בתום ההליך.

ניתן היום, 21.3.21, ח' בניסן תשפ"א, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/143/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין